

1503031-32.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... tinha em depósito, para fins de tráfico, 25 porções de COCAÍNA, na forma de "CRACK", pesando no total aproximadamente 2,6 g, bem como cultivava, para fins de tráfico, planta destinada à preparação de "CANNABIS SATIVA L.", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado a apresentar defesa preliminar (fl. 88), a qual foi juntada às fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

1503031-32.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503031-32.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2257739/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 20385237 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

2279/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2257739 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2279/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33 "caput" do(a) SISNAD, porque, segundo a peça acusatória, no dia 21 de setembro de 2021, por volta das 11 horas, na Rua Belize, nº 400, Cidade Jardim, na cidade e comarca de Limeira, tinha em depósito, para fins de tráfico, 25 porções de COCAÍNA, na forma de "CRACK", pesando no total aproximadamente 2,6 g, bem como cultivava, para fins de tráfico, planta destinada à preparação de "CANNABIS SATIVA L.", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado a apresentar defesa preliminar (fl. 88), a qual foi juntada às fls.

91/92, com denúncia recebida às fls. 94/95.

No dia de hoje, em audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia

e interrogado o réu.

Em debates, o Ministério Público pleiteou a condenação nos termos da denúncia, ao passo que a Defesa pugnou pela fixação de pena e regime mais favoráveis.

É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.04, pelo boletim de ocorrência de fls.12/14, pelo auto de exibição e apreensão de fls.15, pelas imagens de fls.28/31, pelo laudo de constatação de fls.32/35, pelo laudo toxicológico de fls.73/75, bem como pela prova oral coligida.

A autoria também é certa e deve ser imputada ao réu.

Os policiais militares Renato de Souza Andrade e Elizar Gomes da Costa prestaram depoimentos uníssonos e coerentes no sentido de que foram acionados para comparecer ao local dos fatos, onde estaria acontecendo uma desinteligência familiar. Chegando lá, os agentes públicos foram atendidos pela genitora de VINICIUS, a qual apontou para um vaso de planta de "CANNABIS SATIVA L." colocado por seu filho no corredor externo da casa e esclareceu que aquele era o motivo da discussão. Em seguida, os policiais conversaram com o denunciado, que admitiu ser o responsável pela planta e informou que havia mais droga na casa. Na sequência, os policiais militares realizaram vistoria no quarto de VINICIUS e localizaram em cima da cômoda dois embrulhos plásticos, sendo que em um deles havia 10 porções de COCAINA, na forma de "CRACK", e no outro havia mais 15 porções da mesma droga.

O réu, em seu interrogatório, confessou os fatos, apenas afirmando que a planta de maconha era para uso.

Estando a confissão em harmonia com os demais elementos de prova, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, para que não haja bis in idem com o que se deliberará na próxima fase, fixo a pena no mínimo legal.

Na segunda fase da aplicação da reprimenda, compenso a agravante da reincidência específica (Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 1500374-74.2019.8.26.0551 - fl. 39) com a atenuante da confissão.

Na terceira e última fase, não há que se falar na aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por conta da reincidência.

O regime inicial será o fechado, por conta da reincidência.

Ainda que descontado o tempo da prisão provisória, permanecem o quantum e as condições pessoais do acusado para a fixação do regime.

No mais, dada a condição econômica desfavorável do acusado, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão ministerial e CONDENO o réu VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e a pagar 500 dias-multa, no patamar mínimo, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Incabível o direito de apelar em liberdade, pois o acusado permaneceu preso durante todo o processamento, não podendo a custódia cautelar ser tornada insubsistente justamente com a superveniência de sentença condenatória, mantidos os pressupostos da custódia cautelar, de modo que deverá ser recomendado no presídio em que se encontra.

Nesse sentido já decidiu o E.Tribunal de Justiça: "Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

No mesmo sentido julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

Declaro o perdimento dos bens e dinheiro apreendidos em poder do réu ora condenado. Fica autorizada a incineração da droga, caso ainda não tenha ocorrido, bem como a destruição do carregador e das munições.

Condene o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, já que com os interesses patrocinados pela Defensoria Pública.

Nos termos do art. 396 das NSCGJ, encaminhe-se, por e-mail, cópia desta sentença ao juízo da condenação e da execução para os fins dos arts. 95 e 117, inciso VI, do Código Penal.

P.R.I.

Limeira, 10 de janeiro de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA